

1500654-82.2020.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... incompatível com o uso, sendo nítido que se destinava ao tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1500654-82.2020.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500654-82.2020.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCKAS DE OLIVEIRA MUNIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

LUCKAS DE OLIVEIRA MUNIZ, qualificado a fls.11, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 21 de maio de 2020, por volta das 22h10min., na Rua Canela, no.80, no bairro Arapongal, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 177 porções de cocaína, 31 porções de crack e 5 porções de maconha, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado trazia consigo a droga na via pública, em uma sacola plástica, quando foi abordado por policiais, que apreenderam a sacola com as drogas e a quantia de R\$9,45.

Na ocasião, LUCKAS foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1).

Às fls.9/10 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas (Lacres nos.2675, 2676 e 2677).

O laudo do exame químico toxicológico foi encartado às fls.84/88 dos autos.

A denúncia foi oferecida às fls.73/75 e recebida às fls.77/78, em 24 de junho de 2020. LUCKAS apresentou defesa preliminar às fls.130/131. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.132/133).

Em audiência foram ouvidos: Jeremias Domingues Costa, Crislaine Ferraz de Oliveira, Katia Aparecida Ferraz de Oliveira, Eliane Cardoso de Oliveira e LUCKAS DE OLIVEIRA MUNIZ.

As partes realizaram os debates orais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

O policial Jeremias afirmou que, na data dos fatos, visualizou LUCKAS em uma escadaria na Rua Canela, no bairro Arapongal, notando que ele trazia consigo uma sacola. Disse que o deteve quando ele tentava dispensar a sacola, verificando que a mesma continha as drogas descritas na denúncia. Disse que as drogas estavam separadas em embalagens individuais, da forma como são comercializadas.

As testemunhas Crislaine, Katia e Eliane, tias do acusado, afirmaram que não presenciaram a detenção de LUCKAS. Afirmaram que ele é usuário de drogas.

Interrogado, LUCKAS negou a acusação. Disse que, na data dos fatos, foi ao local da abordagem apenas para comprar drogas. Disse que comprou as drogas e que, em seguida, policiais chegaram ao local. Disse que comprou 10 pinos de cocaína e 5 porções de maconha. Afirmou que trazia consigo apenas 10 pinos de cocaína e 5 porções de maconha, quando policiais chegaram ao local. Disse que acredita que tenha deixado cair algumas porções de maconha quando correu dos policiais. Negou a propriedade das porções de crack e das demais porções de cocaína. Afirmou que, quando da chegada dos policiais, outras 5 pessoas correram.

Veja-se que, enquanto o policial foi firme em sua versão, afirmando que as drogas estavam em uma única sacola, o acusado afirmou que apenas parte do entorpecente lhe pertencia.

Ademais, as fotos de fls.21/23 demonstram que as porções de maconha, crack e cocaína eram exatamente iguais entre si, o que deixa claro que pertenciam a uma única pessoa: o acusado LUCKAS.

Não é razoável acreditar que o policial tenha trazido as drogas de outro lugar somente para prejudicar o acusado.

Além disso, a quantidade da droga era incompatível com o uso, sendo nítido que se destinava ao tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de

Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Nos termos do artigo 59, o réu é primário e não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal - 5 anos de reclusão.

O réu tinha 19 anos na data dos fatos, mas tal atenuante não pode levar à fixação da pena em patamar inferior ao mínimo.

Não há circunstâncias agravantes nem causas de aumento da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, é aplicável ao caso em tela. Isto porque o réu é primário e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa.

Ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci: ...cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso... (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª ed. RT: São Paulo, 2006, p.782).

Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3 a pena de 5 anos, o que perfaz 1 ano e 8 meses de reclusão.

O regime inicial será o aberto, tendo em vista o que foi decidido pelo STJ nos Autos do Habeas Corpus no.596.603.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, no mínimo legal - 500 dias-multa. Reduzo-a de 2/3, o que perfaz 168 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO LUCKAS DE OLIVEIRA MUNIZ à pena de 1 ANO e 8 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 168 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena fixada (abatido o tempo de prisão provisória), e de prestação pecuniária de 1 salário mínimo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso

III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial. Decreto a perda do valor apreendido em favor do FUNAD.

Defiro a restituição do telefone celular ao acusado, que deverá providenciar a retirada do bem em 30 dias.

Faculto o recurso em liberdade.

P.I.C.

Registro, 09 de março de 2022.